

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4473/2533

นางปราณีต วีรพันธุ์
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา 78

บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภตกการค้า 11 มาตรา

ที่ดินที่โจทก์รับซื้อฝากไว้ไม่มีทางรถยนต์เข้าถึง เนื้อที่เพียง 1 ไร่ 74 ตารางวา มีบ้านที่ผู้อื่นปลูกอยู่ก่อนแล้วหลายหลัง ตั้งอยู่ใกล้สุเหร่าซึ่งมิใช่ทำเลการค้า และโจทก์มิใช่บุคคลผู้มีอาชีพค้าขายที่ดิน พฤติการณ์ที่โจทก์รับซื้อฝากที่ดินแปลงดังกล่าวไว้ก็น่าเชื่อว่าประสงค์จะได้ดอกเบี้ยยเท่านั้นและโจทก์ขายที่ดินแปลงนี้ภายหลังจากที่โจทก์ได้กรรมสิทธิ์มาแล้วถึง 6 - 7 ปี โดยมีได้ทำการปรับปรุงที่ดิน อีกทั้งเป็นการขายให้แก่ญาติของผู้ขายฝากที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ดินแปลงนั้นในราคาเท่าที่ซื้อฝากไว้เพราะความสงสารที่เป็นคนยากจน ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรอันจะต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร

ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการค้าประเภทการค้า 11 การค้าอสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียภาษีการค้าก็ต่อเมื่อเป็นรายรับที่ได้มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรเท่านั้น เมื่อการขายที่ดินของโจทก์มิใช่เป็นทางค้าหรือหากำไร โจทก์จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ มีหนังสือแจ้งภาษีการค้าสั่งให้โจทก์นำเงินภาษีการค้าประเภทที่ ๑๑ แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าสำหรับเดือนมกราคม ๒๕๒๖ รวมทั้งเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม จำนวน ๒๐,๐๗๓ บาท ไปชำระให้จำเลยที่ ๑ โดยอ้างว่าโจทก์ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์และไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วยกับการตรวจสอบและการประเมินดังกล่าว จึงได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งประกอบด้วยจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์เห็นว่าโจทก์มิได้มีเจตนามุ่งมาก่อนที่จะนำที่ดินแปลงนี้มาขายในทางการค้าหรือหากำไร การที่โจทก์รับซื้อฝากที่ดินไว้ก็เพื่อหวังจะได้ค่าสินไถ่หรือดอกเบียเท่านั้น ทั้งโจทก์มิใช่ผู้มีอาชีพเป็นผู้ประกอบการค้า แต่มีอาชีพรับราชการ และเพิ่งขายที่ดินไปเพียงแปลงเดียวหลังจากที่ได้กรรมสิทธิ์มาถึง ๖ ปี ถือได้ว่าเป็นการขายสมบัติเก่า ไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบการค้าอสังหาริมทรัพย์ตามประเภทการค้า ๑๑ ของบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายลักษณะ ๒ หมวด ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า นอกจากโจทก์จะรับซื้อฝากที่ดินตามฟ้องแล้ว จำเลยยังได้รับซื้อฝากที่ดินแปลงอื่นอีก ต่อมาโจทก์ได้ขายที่ดินแปลงตามฟ้องพร้อมสิ่งปลูกสร้างไปในราคา ๔๓๐,๐๐๐ บาท โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดินโดยรับซื้อฝากเป็นปกติธุระ เป็นการมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร การขายที่ดินตามฟ้องจึงเข้าลักษณะเป็นการประกอบการค้าอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภท ๑๑ และเมื่อเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ ๑ แจ้งการประเมินให้โจทก์

ทราบ โจทก์ก็ตกลงยินยอมชำระภาษีตามนั้น โดยขอลดเบี้ยปรับลงซึ่งเจ้าพนักงาน
ประเมินพิจารณาดีให้แล้ว และโจทก์ก็รับผิดชำระภาษีให้จำเลยที่ ๑ แล้ว การ
ประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
จำเลยทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินที่โจทก์รับซื้อฝากไว้ไม่มีทางรถยนต์เข้าถึง เนื้อที่
เพียง ๑ ไร่ ๗๔ ตารางวา มีบ้านผู้อื่นปลูกอยู่ก่อนแล้วหลายหลังทั้งอยู่ใกล้สุเหร่า ไม่ใช่
ทำเลการค้า และโจทก์มิใช่บุคคลผู้มีอาชีพค้าที่ดิน พฤติการณ์ที่โจทก์รับซื้อฝากไว้ว่า
เชื่อว่าประสงค์จะได้ดอกเบี๋ย หาได้ประสงค์มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร โจทก์ขาย
ที่ดินแปลงนี้ภายหลังที่โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาแล้วถึง ๕ - ๖ ปี โดยมีได้ทำการ
ปรับปรุงที่ดินและเป็นการขายให้แก่ญาติของผู้ขายฝากที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ดิน
แปลงนั้นในราคาเท่าที่ซื้อฝากไว้เพราะความสงสารที่เป็นคนยากจน ถือไม่ได้ว่า
เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร อันจะต้องเสียภาษีการค้าตาม
บัญชีอัตราภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด ๔ ลักษณะ ๒ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ข้อที่จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ว่า นอกจากโจทก์จะมีอาชีพรับราชการแล้ว
ยังมีอาชีพประกอบการค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยซื้อฝากที่ดินไว้ถึงสองรายเข้าลักษณะ
ตามกฎหมายที่จะต้องเสียภาษีการค้า นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า
ที่กล่าวมาแล้ว ผู้ประกอบการค้าประเภทการค้า ๑๑ การค้าอสังหาริมทรัพย์จะต้อง
เสียภาษีการค้าต่อเมื่อเป็นรายรับที่ได้มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือ
หากำไรเท่านั้น เมื่อการขายที่ดินของโจทก์มิใช่เป็นทางค้าหรือหากำไรดังวินิจฉัยแล้ว

โจทก์จึงหาหน้าที่จะต้องเสียภาษีการค้าไม่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยคดีชอบแล้ว
อุทธรณ์จำเลยทั้งสี่ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายวิชา มั่นสกุล

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ